

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8449/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายแวว คงเพชร
นายฮวด ตันติพงศ์

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 72, มาตรา 295

โจทก์ร่วมขอรับยกฟ้องโดยประมาททับเท้าซ้ายของจำเลย โดยมีได้มีเจตนาใช้กำลังทำร้ายรังแก หรือแก้งัดทำความเดือนร้อนให้จำเลย ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอันจะอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

โจทก์ร่วมขอรับยกฟ้องโดยประมาททับเท้าซ้ายของจำเลย โดยมีได้มีเจตนาใช้กำลังทำร้ายรังแก หรือแก้งัดทำความเดือนร้อนให้จำเลย ถือไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมอันจะอ้างเหตุบันดาลโทสะได้

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายปรีชา บุญโรจน์พงศ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายกมล เพียรพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ